

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1902/2550

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสมพรหรือแมว แสงโสด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีน 2,680 เม็ด คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ 29.705 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ปรากฏว่า เมทแอมเฟตามีน 180 เม็ด ที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้เท่าใด แม้โจทก์จะนำสืบถึงรายงานการตรวจพิสูจน์ตามเอกสารหมาย จ. 1 ซึ่งระบุปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนจำนวนดังกล่าวไว้ แต่ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่ปรากฏในชั้นพิจารณามีใช้ส่วนหนึ่งของคำฟ้อง จึงนำมาประกอบคำฟ้องเพื่อเป็นองค์ประกอบความผิดในเหตุการณ์ที่จะทำให้จำเลยรับโทษหนักขึ้นหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 67, 102 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 357 รับของกลางทั้งหมด เว้นแต่ขอคืนธนบัตร

จำนวน 2,000 บาท ที่ใช้หล่อซื้อ กับอาวุธปืนพกจำนวน 2 กระบอกของกลางแก่
เจ้าของ ส่วนเงินสดจำนวน 10,860 บาท โจทก์จะได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา
30 ต่อไป

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง (เดิม), 66 วรรคหนึ่ง (เดิม) พระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา
7, 72 วรรคสาม เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง
ความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ใน
ครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 25 ปี ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก 5 ปี ฐาน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ให้
ลงโทษกรรมเดียว จำคุก 1 ปี คำรับชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่าย คงจำคุก 16 ปี 8 เดือน ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน คงจำคุก 3 ปี 4
เดือน รวมจำคุก 20 ปี 8 เดือน ให้ยกฟ้องข้อหาจับของโจร ริมเมทแอมเฟตามีนของ
กลาง กระเป๋าผ้าสีดำ กระเป๋าพลาสติกสีแดง กระดาษตะกั่วและกระสุนปืนของกลาง
คินอาวุธปืนของกลาง 2 กระบอกกับธนบัตรจำนวน 2,000 บาท ที่ใช้หล่อซื้อของกลาง
แก่เจ้าของ ส่วนที่โจทก์ขอริบของหนึ่งของกลางนั้น เห็นว่า ของหนึ่งดังกล่าวไม่ใช่
ทรัพย์สินที่ผู้ใดทำหรือมีไว้แล้วเป็นความผิดและไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้หรือมีไว้
เพื่อใช้ในการกระทำความผิดแต่อย่างใด จึงไม่ริบ ยกคำขอในส่วนนี้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 66 วรรคหนึ่ง วรรคสอง (ที่แก้ไขใหม่) ให้จำคุกในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 7 ปี และปรับ 420,000 บาท ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำคุก 5 ปี รวมจำคุก 12 ปี และปรับ 420,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 ปี และปรับ 280,000 บาท หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนมีกำหนด 2 ปี ให้ยกฟ้องในความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนที่คู่ความไม่ฎีกาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน 180 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวจำนวน 20 เม็ด และมีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยและยึดทรัพย์ตามบัญชีของกลางคดีอาญาเป็นของกลาง มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน 2,500 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และฐานมีอาวุธปืนพกจำนวน 2 กระบอก ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่ โจทก์มีร้อยตำรวจเอกเฉลิมพงษ์ และดาบตำรวจสำรวย เจ้าพนักงานตำรวจที่ร่วมวางแผนตรวจค้นและจับกุมจำเลยเบิกความทำนองเดียวกันว่า ในวันเวลาเกิดเหตุพยานทั้งสองกับพวกร่วมกันให้สายลับล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนได้จากจำเลย และจับกุมจำเลยได้หน้าบ้านเกิดเหตุที่จำเลยพัก

อาศัยอยู่ เมื่อจำเลยนำตรวจค้นบ้านเกิดเหตุพบเมทแอมเฟตามีนจำนวน 2,500 เม็ด บรรจุถุงพลาสติกอยู่ในกระเป๋าสตางค์สีเดียวกับอาวุธปืนพกจำนวน 2 กระบอก พร้อมแม็กกาซีนและกระสุนปืน ชองปืนแบบพกในจำนวน 2 ชอง และกระดาดตะกั่ว ตัดแบ่งเป็นขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 แผ่น อยู่ในตู้เสื้อผ้าที่ชั้นล่างบ้านเกิดเหตุ ยึดเป็น ของกลาง จำเลยรับว่าเป็นของจำเลย โดยเมทแอมเฟตามีนมีไว้เพื่อจำหน่ายตาม บันที่กการจับกุม กับมีพันตำรวจโทวิจิตร พนักงานสอบสวนเบิกความว่า ชั้น สอบสวนสำหรับความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษและพระราชบัญญัติ อาวุธปืนฯ จำเลยให้การรับสารภาพกับนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพไว้ด้วย ตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา บันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ และภาพถ่าย จำเลยนำสืบว่าบ้านเกิดเหตุมีคนอยู่อาศัยหลายคนรวมทั้งนายอภิชาติ บุตรชายจำเลยกับครอบครัวด้วย จำเลยไม่ได้กระทำความผิด จำเลยให้การในชั้น จับกุมและชั้นสอบสวนกับลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ โดยไม่สมัครใจ ศาลฎีกาเห็น ว่า ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพงษ์พยานโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลย ว่าที่บ้านเกิดเหตุพยานพบเด็กเล็ก 2 คนในบ้าน เด็กนั้นเดินและพูดได้บางคำ จำเลย บอกว่าเป็นหลานซึ่งเจือสมกับที่จำเลยนำสืบว่ามีครอบครัวของนายอภิชาติบุตรชาย จำเลยและน้องสาวจำเลยอาศัยอยู่ในบ้านเกิดเหตุ เมื่อพิจารณาประกอบภาพถ่ายบ้าน เกิดเหตุ ที่เสื้อผ้าจำนวนมากรวมทั้งเสื้อผ้าเด็กแขวนอยู่ในบ้านโดยเฉพาะในตู้เสื้อผ้า ที่เจ้าพนักงานตำรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนจำนวน 2,500 เม็ด และอาวุธปืนของ กลางแล้ว เชื่อว่าบ้านเกิดเหตุมีคนอาศัยอยู่หลายคน และเห็นว่าตู้เสื้อผ้าที่พบของ กลางดังกล่าวตั้งอยู่ในห้องโถงชั้นล่างตามแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ ซึ่ง สภาพสถานที่เกิดเหตุดังกล่าวไม่ใช่สถานที่หวงห้ามปิดบัง บุคคลในบ้านเกิดเหตุทุก คนเข้าไปถึงและสามารถใช้ตู้เสื้อผ้านั้นได้ จึงอาจมีบุคคลอื่นนำเมทแอมเฟตามีนและ อาวุธปืนดังกล่าวไปเก็บซ่อนไว้ได้ เมื่อโจทก์คงมีเพียงคำให้การรับสารภาพของ จำเลยในชั้นจับกุมและ ชั้นสอบสวนที่จำเลยกลับให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาในศาล

อันเป็นผลให้คำให้การรับสารภาพดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อยไม่พอฟังลงโทษจำเลยได้ ส่วนพยานหลักฐานอื่น ๆ ของโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน 2,500 เม็ดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและมีอาวุธปืนพกจำนวน 2 กระบอกไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาในส่วนนี้มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีน 180 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 66 วรรคสอง (ที่แก้ไขใหม่) นั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่าเมทแอมเฟตามีน 2,680 เม็ด จำนวนเป็นสารบริสุทธิ์ได้ 29.705 กรัม โดยไม่ปรากฏว่าเมทแอมเฟตามีน 180 เม็ด ที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีปริมาณจำนวนเป็นสารบริสุทธิ์ได้เท่าใด แม้โจทก์นำสืบถึงรายงานการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวในชั้นพิจารณาก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่ปรากฏในชั้นพิจารณานั้นก็มีใช้ส่วนหนึ่งของคำฟ้องจะนำมาประกอบคำฟ้องเป็นองค์ประกอบความผิดในเหตุการณ์ที่จะทำให้จำเลยรับโทษหนักขึ้นหาได้ไม่ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขและกำหนดโทษเสียใหม่

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 66 วรรคหนึ่ง (ที่แก้ไขใหม่) ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 7 ปี กระทบหนึ่ง โดยไม่ลงโทษปรับ และฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก 5 ปี อีกกระทบหนึ่ง ลดโทษให้กระทบละหนึ่งในสามเป็นจำคุก 4 ปี 8 เดือน และจำคุก 3 ปี 4 เดือน ตามลำดับ รวมจำคุก 7 ปี 12 เดือน คดีของหนึ่ง 2 ของของกลางแก่เจ้าของ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมศักดิ์ ตันติภิรมย์-พินิจ บุญชัด-พันวษา บัวทอง)

ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นายไพศาล วานสูงเนิน
ศาลอุทธรณ์ - นางอมรรัตน์ ดีศรีวงศ์

แหล่งที่มา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ